

NEJVYŠŠÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ

Jezuitská 585/4, 660 55 Brno

ID datové schránky: 5smaetu

k rukám nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D.

ke sp. zn. 6 NZN 1737/2026

V Ospělově dne 8. září 2026

PODATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
DALŠÍ PODATELÉ PODNĚTŮ	členové aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s. jako fyzické a právnické osoby
SPIS NSZ	sp. zn. 6 NZN 1737/2026
NAVAZUJE NA	předžalobní výzvu ze dne 14. 7. 2026 a její doplnění, zejména deváté doplnění ze dne 2. 9. 2026
NOVÉ DŮKAZY	GIBS GI-3794-4/ČJ-2026-840502-P a ministr spravedlnosti MSP-19/2026-ODKA-ROZ/27, obojí ze dne 8. 9. 2026

DESÁTÉ DOPLNĚNÍ PŘEDŽALOBNÍ VÝZVY

sp. zn. 6 NZN 1737/2026

HLAVNÍ POŽADAVEK

NSZ již má dostatek úředních, policejních, znaleckých a procesních podkladů k aktivnímu použití své zákonné pravomoci. Nové listiny z 8. 9. 2026 nepřinášejí nové meritum; potvrzují, že ani po nových policejních důkazech roku 2026 nevznikl jeden věcný, odborně podložený a přezkoumatelný výsledek. **Podatel proto nadále trvá na podání žaloby ve veřejném zájmu podle § 66 odst. 2 s. ř. s.** Další pouhé postupování věci mezi orgány není odpovědí na předžalobní výzvu.

I. Doplnění neopakuje devátý dodatek

Podatel neopakuje souhrn předložený NSZ dne 2. 9. 2026. Toto doplnění přináší pouze dvě nové úřední skutečnosti, které tehdy objektivně nemohly být doloženy, protože vznikly až dne 8. 9. 2026. Obě potvrzují závěr devátého doplnění: **věc je dále přesouvána nebo dělena mezi orgány, aniž vznikne jeden společný věcný přezkum rozhodujícího znaleckého a právního základu.**

II. GIBS: další článek již doloženého kontrolního kruhu

GIBS dne 8. 9. 2026, č. j. GI-3794-4/ČJ-2026-840502-P, sdělila, že podání ze dne 15. a 24. 8. 2026 postoupila Policejnímu prezidiu České republiky. Současně uvedla, že nemá pravomoc hodnotit namítaný postup Policie ČR ani hodnotit, prokazovat či vyvracet skutkové a právní otázky a námitky vůči dokazování.

Tato listina přímo navazuje na skutečnost doloženou NSZ již dne 2. 9. 2026: Kriminalistický ústav odmítá povinnost provést požadovaný odborný přezkum, Policejní prezidium podmiňuje nadřazený přezkum předchozím obligatorním prošetřením KÚ a GIBS nyní věc vrací Policejnímu prezidiu.

VÝSLEDEK

Ani po využití další státní kontrolní cesty nevznikl věcný a odborně přezkoumatelný závěr k novým policejním zjištěním o historické metodice THC, SOP, homogenizaci, THC/THCA, nejistotě měření a validačních podkladech.

III. Ministr spravedlnosti: odborné jádro nových důkazů nebylo vyvráceno ani vysvětleno

Ministr spravedlnosti dne 8. 9. 2026, č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/27, uzavřel, že Ministerstvo spravedlnosti není nečinné. Podání ze dne 12. 7., 15. 7., 10. 8. a 25. 8. 2026 posoudil jako podnět k opatření proti nečinnosti a významnou část odůvodnění spojil s historickou větví podání z roku 2019.

K žádosti o společné věcné vyhodnocení podkladů vedených ve spisech MSP-162/2026-ODKA-SPZ a MSP-19/2026-ODKA-ROZ ministr uvedl, že jednotlivá podání jsou posuzována samostatně podle věcné příslušnosti jednotlivých útvarů. Odborné jádro nových policejních důkazů k metodice THC, resp. absenci SOP, písemných metodik a závazných postupů policejních znaleckých pracovišť, nebylo vyvráceno ani vysvětleno.

IV. Přímý význam pro předžalobní výzvu NSZ

Tyto dvě listiny nejsou NSZ předkládány jako nový samostatný předmět přezkumu. Jejich význam je důkazní: po všech doložených úředních zjištěních od roku 2010 a zejména nových úředních zjištěních roku 2026 stále **neexistuje jeden souhrnný, věcně odůvodněný a přezkoumatelný závěr k otázce, která se dotýká skutkového základu rozhodnutí o legalitě a trestnosti pěstování konopí a nakládání s ním.**

Tím se dále zvyšuje naléhavost požadavku z devátého doplnění. NSZ nemůže použití mimořádné žalobní legitimace odkládat s očekáváním, že společné jádro věci vyřeší jiný kontrolní článek, když nové listiny z 8. 9. 2026 právě dokládají, že takový souhrnný přezkum ani po dalším postupu nevznikl.

V. Podatel nadále trvá na žalobě ve veřejném zájmu

Podatel znovu a výslovně trvá na tom, aby nejvyšší státní zástupkyně využila oprávnění podle § 66 odst. 2 s. ř. s. a podala žalobu ve veřejném zájmu v procesně přípustné podobě proti konkrétnímu správnímu rozhodnutí či rozhodnutím, jejichž soudní přezkum umožní otevřít otázku právního a metodického základu pro určování rozhodné hodnoty THC v konopí.

Nové listiny z 8. 9. 2026 potvrzují základní tezi předžalobní výzvy: stát má nové vlastní důkazy, ale stále nevytvořil jeden přezkoumatelný výsledek vysvětlující rozpory mezi historickými tvrzeními o jednotném či závazném standardu a novými policejními zjištěními roku 2026.

VI. Konkrétní požadavky

Podatel žádá NSZ, aby:

1. založilo obě listiny ze dne 8. 9. 2026 do spisu 6 NZN 1737/2026 a posoudilo je společně s devátým doplněním ze dne 2. 9. 2026;
2. nepovažovalo další postupování či rozdělování věci mezi orgány za věcnou odpověď na předžalobní výzvu;
3. výslovně zohlednilo, že GIBS věc vrací Policejnímu prezidiu a ministr spravedlnosti odborné jádro nových policejních důkazů nevyvrací ani nevysvětluje;
4. podalo podle § 66 odst. 2 s. ř. s. žalobu ve veřejném zájmu v procesně přípustné podobě proti konkrétnímu správnímu rozhodnutí či rozhodnutím, jejichž přezkum umožní soudu posoudit právní použitelnost postupu, podle něhož se stanovovala rozhodná hodnota THC a tím legalita konopí;
5. pokud žalobu nepodá, sdělilo jeden souhrnný a přezkoumatelný právní a skutkový důvod, proč podle NSZ nové úřední důkazy a doložená absence souhrnného věcného přezkumu neodůvodňují ochranu veřejného zájmu.

ROZHODUJÍCÍ OTÁZKA PRO NSZ

Jestliže státní zastupitelství věc vrací policii k internímu přezkumu Kriminalistickým ústavem, Kriminalistický ústav (KÚ) požadovaný odborný přezkum odmítá, Policejní prezidium přezkum podmiňuje předchozím obligatorním prošetřením KÚ, GIBS věc vrací Policejnímu prezidiu a velmi podrobně informovaný ministr spravedlnosti odborné jádro nových policejních důkazů nevyvrací ani nevysvětluje, **který konkrétní státní orgán má podle NSZ nyní vytvořit jeden věcný a přezkoumatelný závěr?**

Nebo snad existuje důvod, proč má být žaloba ve veřejném zájmu dále odkládána?

VII. Závěr

Rok 2026 nepřinesl novou námitku, ale nové úřední důkazy k meritu předkládanému státu nejméně od roku 2010. Dne 8. 9. 2026 k nim přibýly další dvě listiny potvrzující, že ani po využití dalších kontrolních a ministerských postupů nevznikl jeden souhrnný odborný přezkoumatelný závěr.

TRVÁM NA TOM, ABY NSZ PŘEDŽALOBNÍ VÝZVU VĚCNĚ UZAVŘELO A VÝSLOVNĚ SDĚLILO, ZDA ŽALOBU PODLE § 66 ODS. 2 S. Ř. S. PODÁ.

DALŠÍ POUHÉ POSTOUPENÍ VĚCI NELZE POVAŽOVAT ZA VĚCNOU ODPOVĚĎ.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Ospělov 6, 798 55 Ludmírov

ID DS r8u3nhx

Přílohy

1. GIBS ze dne 8. 9. 2026, č. j. GI-3794-4/ČJ-2026-840502-P.
2. Ministr spravedlnosti České republiky ze dne 8. 9. 2026, č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/27.